





Subsidiar : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 31 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Subsidiar melanggar Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 11356 K/Pid.Sus/2025



tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku [REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Kelas I Medan dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Pelaku Anak tetap ditahan dan melaksanakan Pelatihan Kerja di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan atau di Balai Pelatihan Kerja (BLK) Kabupaten atau Kota selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan Anak Pelaku [REDACTED] dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp tanggal 11 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak [REDACTED] dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tanjung Gusta Kelas I Medan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) Bulan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 11356 K/Pid.Sus/2025



7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 60/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 28 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 65/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp tanggal 11 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Anak/2025/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 3 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan seharusnya Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karenanya Penuntut Umum mohon untuk dijatuhi putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Anak dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa awalnya Anak yang berumur 16 (enam belas) tahun menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban yang berumur 15 (lima belas) tahun. Anak sering pergi bersama dengan Anak Korban ke [REDACTED] dan Anak telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali terhadap Anak Korban, dengan cara awalnya Anak menjemput Anak Korban di sekolah untuk diantarkan ke rumah Anak Korban, namun dalam perjalanan Anak membawa Anak Korban ke Hotel [REDACTED] dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "Kalau kau enggak mau, enggak [REDACTED] kasih pulang" kemudian terlebih dahulu Anak melakukan perbuatan cabul, yakni memegang payudara Anak Korban dan Anak Korban menyampaikan "Jangan kek gitu, dosa" sambil menepis tangannya, akan



tetapi Anak menyampaikan “Udah gak papa, nanti [REDACTED] tanggung jawab”, dan setelah itu Anak menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak mengancam Anak Korban akan mengirimkan foto persetubuhan ke ibu Anak Korban jika Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan Anak sehingga akhirnya Anak Korban mau bersetubuh dengan Anak, namun Anak juga berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan 2 (dua) kali di Hotel [REDACTED] dan 3 (tiga) kali di rumah Anak sendiri;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, Anak Korban hamil 4 (empat) minggu berdasarkan *visum et repertum* Nomor 440/6441/BPDRM/2025 tanggal 8 Juli 2025 dengan hasil pemeriksaan selaput dara/hymen tidak utuh dan Anak Korban hamil 22-23 minggu;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur pidana Pasal 81 ayat (2) Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak telah tepat dan benar karena telah memperhatikan asas proporsional dimana penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Anak yang telah mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Anak sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Anak selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 11356 K/Pid.Sus/2025



hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 Oktober 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
t.t.d./

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 11356 K/Pid.Sus/2025